



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0047322-07.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Daiane Saladini Monari**

Vistos.

ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “*caput*”, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 08 de junho de 2016, por volta das 15h30min, na Rua Rafi Miguel Ackel, 100, Lajeado, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito e trazia consigo para fins de tráfico, 41 porções do entorpecente derivado da *Cannabis sativa – L.*, conhecido como “maconha”, acondicionados individualmente em invólucros plásticos, totalizando 66,3g; 54 porções de crack, acondicionados individualmente em invólucros plásticos, totalizando 11,7g; 18 porções de cocaína, acondicionados em invólucros plásticos do tipo “eppendorf”, totalizando 17,8g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado (fls. 62/63), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 72/73).

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2017 (fl. 82).

Na audiência de instrução realizada em 23 de março de 2017, foi ouvida uma testemunha em comum (Francisco), sendo designada audiência em continuação.

Na audiência em continuação, foi ouvida uma testemunha em comum (Silvio), seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. De seu turno, a defesa requereu a condenação no mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão, a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

11.343/06 e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente, tendo em vista que as provas carreadas aos autos comprovam a materialidade do delito descrito na denúncia e sua autoria, atribuída ao réu, ensejando, portanto, a condenação.

Com efeito, a materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo provisório de fls. 18/20 e laudo de exame químico toxicológico (fls. 64/67, positivo para cocaína e maconha) e, ainda, pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa, devendo ser atribuída ao réu.

O denunciado, em sede policial, confessou ser traficante de drogas, alegando que recebe um percentual do valor da venda e que “cumpre escala de doze horas por dia, trabalhando um dia seguido de dois de folga”.

Em juízo, o réu confessou o crime, informando, inclusive, especificidades sobre a prática da mercancia da droga, como o turno do comércio, o *quantum* recebia em porcentagem e os valores das drogas. Disse que o ponto havia sido reativado e estava ali há quinze dias. Contou trabalhar no local dia sim dia não, das 8 às 20hs, recebendo percentual sobre as vendas realizadas. Afirmou que o dinheiro era entregue ao “gerente”.

Outrossim, a narrativa apresentada pelos policiais em sede policial e em juízo são minuciosas e coerentes entre si.

Conforme o depoimento dos policiais, o local dos fatos é conhecido ponto de venda de entorpecentes. Naquela data, os policiais montaram campana por cerca de 5 a 10 minutos, em veículo descaracterizado, a 20 ou 30 metros do local, e viram o réu indo ao bueiro retirar a droga e entrega-la para terceiros. Abordado o réu, com ele foi encontrado dinheiro e dentro do bueiro a droga, sendo que o acusado confessou praticar a mercancia e receber porcentagem sobre a venda. As testemunhas afirmaram que no mesmo local já foram presos outros traficantes.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Note-se que a utilização do depoimento de policiais como meio probatório é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo trecho de julgado que se transcreve:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO LIBELI. ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES MATÉRIA RESERVADA À APRECIACÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. (...) 6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Resp nº 604.815/BA, Rel. Min. Laurita Vaz).

Diante do firme quadro probatório, a condenação do acusado como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.

Observando o método trifásico de dosimetria da pena, passo a fixa-la.

Na primeira fase, à vista do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza altamente destrutiva das drogas encontradas (cocaína e crack) autoriza aumentar a pena mínima legal em 1/6, atingindo a pena-base o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, observo a presença da atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois inviável a fixação da pena, nesta etapa, abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, entendo não ser cabível a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, apesar de o réu ser tecnicamente primário e não ter maus antecedentes, há a presença de fortes indícios de que ele integre organização criminosa.

Com efeito, extrai-se do seu interrogatório em juízo, que trabalhava para



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

um “gerente”, dia sim dia não, das 8 às 20hs, recebendo percentual sobre o montante das vendas. Ademais, conforme o relato dos policiais, no local atuam diversas pessoas, em turnos determinados.

Ora, tal situação fática se amolda à organização criminosa, formada por diversas pessoas, com divisão de tarefas e que visa à obtenção de vantagem ilícita.

Deste modo, a pena definitiva é de **5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.**

A circunstância de ser o crime equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da Lei nº 8.072/90), associada à gravidade em concreto do fato, que envolveu variados tipos de entorpecentes, inclusive o crack que é altamente destrutivo, recomenda o cumprimento inicial da pena em **regime fechado**.

A quantidade da pena privativa de liberdade impede a sua substituição para a pena de multa ou penas restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, por não haver elementos suficientes para aquilatar a presença do requisito subjetivo do acusado, providência esta que deverá ser tomada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal e o faço para **CONDENAR** Israel Vieira dos Santos, qualificado nos autos, a **05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal**, por infração ao art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

O acusado não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo preso e por estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Recomende-se o acusado ao estabelecimento prisional em que se encontra preso.

Autorizo a incineração da droga, preservando-se pequena quantidade para eventual contraprova, oficiando-se.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Autorizo, também, a destruição da pochete apreendida, eis que inservível.

Decreto o perdimento do valor apreendido (fl. 34) em favor da União.

Custas na forma da lei, observado, por analogia, o art. 98, § 3º, do NCPC.

P.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**